

1520329-93.2021.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... e já ostenta condenação criminal por tráfico de drogas, pelo que não será a aplicação de uma advertência ou prestação de serviços à comunidade que terá efeitos práticos para quem já está preso ou em cumprimento de pena de prisão, a reprimenda mais grave de todas.

Logo é do sistema de aplicação da Lei de Execução Penal, decorrente da progressão de regime e outras medidas, que deve ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida São Paulo nº 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520329-93.2021.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520329-93.2021.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DIOGENES DIAS PEREIRA

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA onde colima o MINISTÉRIO PÚBLICO a condenação de DIOGENES DIAS PEREIRA nas sanções do crime previsto no art. 28, da lei de Drogas, por fatos ocorridos em 09/12/2021, relativo à posse de 1.2 gramas de maconha.

Ainda que exista interesse de agir no plano abstrato (assim considerado na ação penal como o interesse do Estado-juiz na verificação do fato e no exercício do direito-dever de punir), fato é que a realidade demonstra inequivocamente a inexistência de real e concreto interesse de agir.

Isto porque as penas previstas para o artigo 28, da Lei de Drogas, possuem um caráter punitivo/sócio-educativo (em nada voltado à saúde pública) e como tal, pertinente que se adote por analogia a mesma lógica trazida pelo SINASE quando trata da unificação de medidas ou até mesmo da extinção da medida mais leve diante de uma reprimenda mais gravosa por fato notadamente mais grave.

É o caso dos autos em que o réu está preso preventivamente e já ostenta condenação criminal por tráfico de drogas, pelo que não será a aplicação de uma advertência ou prestação de serviços à comunidade que terá efeitos práticos para quem já está preso ou em cumprimento de pena de prisão, a reprimenda mais grave de todas.

Logo é do sistema de aplicação da Lei de Execução Penal, decorrente da progressão de regime e outras medidas, que deve ter o condão de ressocializar o réu e não propriamente uma medida de advertência ou de caráter alternativo.

Nesse contexto, a fim de possibilitar priorizar os casos graves, urgentes e que

ainda são passíveis de algum resultado verdadeiramente útil à sociedade, reputo necessário reconhecer aqui a ausência de concreto e real interesse de agir, implicando na extinção anômala da punibilidade, por inteligência do artigo 107 do Código Penal em conjugação com o artigo 3º do Código de Processo Penal. Diante do exposto, e com esteio no artigo 107 do Código Penal, combinado com artigo 3º do Código de Processo Penal JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu DIOGENES DIAS PEREIRA, quanto aos fatos tratados nestes autos (arigó 28, da Lei de Drogas). Cancele-se a audiência, mas mantenha-a com o CPP para intimação do réu. Atualize-se o histórico de parte. Oficie-se ao IIRGD. Expeça-se a competente certidão de honorários em favor do patrono provisionado às fls. 67. Ao final, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Ciência ao Ministério Público. P. I. C. Mongaguá, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA